

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מספר ת"ז _____

תאריך הבחינה: 23/12/2025

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינות התמחות בכתב – מתכונת מקוצרת

מועד דצמבר 2025

חלק ג' – דין מהותי

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: 160 דקות (שעתיים ו-40 דק').
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה הנכונה ביותר.
3. לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה או ימצא עם טלפון נייד כהגדרתו בגוף ההוראות להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 18:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ג' – דין מהותי

1. אין להימצא בבחינה עם משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראוטר מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. נבחן שייתפס עם ציוד כזה בבידוק לפני הבחינה או במהלכה לא יורשה להיבחן/להמשיך בבחינה וצפוי להליכים מינהליים, משמעתיים ואף להגשת תלונה במשטרה!

2. יש להניח את התיק האישי מתחת לשלחן בצדו הקדמי הפונה לשולחן האחראי על האולם/כיתה. **יש לוודא כי הטלפון הנייד נמצא בבני בתוך התיק עד תום הבחינה.** נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד - לרבות אוזניות בלוטות' או כל אוזניה אלקטרונית אחרת, כל אביזר ואמצעי אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.

3. השימוש באטמי אוזניים מותר במהלך הבחינה. מובהר, כי אוזניות מחייבות אישור ספציפי מאת האחראי של הכיתה, והשימוש בהן יותר רק אם הן ללא כל אלקטרוניקה (אוזניות מטווח). בסמכות המשגיחים באולם לדרוש מהנבחן את הסרת האוזניות והוצאת אטמי אוזניים, לשם בדיקה שהנבחן אינו מסתיר באמצעותם אביזרים אסורים. לא תישמע טענה מאת הנבחן על הפרעת הדבר למהלך הבחינה.

4. תיאסר בחינה עם כובע המכסה את האוזניים או קפוצ'ון על הראש.

5. **נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.**

6. הבחינה כוללת 20 שאלות, אך ורק בשיטה אמריקאית. לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 20 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.

7. משך הבחינה - 160 דקות (שעתיים ו-40 דק') - 15:30 עד לשעה 18:10.

נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.

8. **הוראות לשימוש בדף התשובות:**

א. **חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות. לא תתקבל טענה בדיעבד על סימון שגוי של מספר הגרסה על גבי דף התשובות!**
ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.

ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.

ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.

ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.

ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתיהן נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).

9. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.

10. **אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.**

הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.

11. **יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.**

12. בחלק זה של הבחינה יחולקו לנבחנים דברי חקיקה שבהם עוסקות השאלות. אין להשתמש בשום מסמך שאינו דברי החקיקה שחולקו לנבחן על ידי הבוחנים באולם. מותר להדגיש ולהצמיד סימניות ודגלונים לקובץ החקיקה.

13. **מסירת הבחינה**

א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (18:10 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב. **בתום הבחינה**, בשעה 18:10 (או תוספת הזמן לנבחנים שאושרה להם), **ישב כל נבחן במקומו**, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.

ג. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעת/אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט

על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.

14. הוצאת שאלוני הבחינה

- א. הוצאת שאלוני הבחינה של כל 3 החלקים תהיה מותרת רק החל מהשעה 17:45.
- ב. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 17:45 יוכל לעזוב את המקום ללא שאלוני הבחינה, ויוכל לקבל את השאלון מחוץ למתחם לאחר שתסתיים הבחינה באולם בו נבחן.
- ג. כל הזכויות על תוכן בחינת ההסמכה והשאלונים שמורות ללשכת עורכי הדין בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בתוכן הבחינות כולו או חלקו. לקיחת השאלון מותרת לשימוש אישי בלבד. כל שימוש לא מורשה בתוכן הבחינות מהווה הפרה של זכויות יוצרים אלה ועלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים.

15. משמעת בזמן הבחינה

- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר המכשיר כבוי. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא, משקפיים בעלי קישוריות כדוגמת משקפי גוגל, מצלמות מוסוות, אוזניות ניתנות להסלקה, ראوتر מוסווה או כל מכשיר או ציוד אלקטרוני דומה. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד או ציוד אלקטרוני בעל יכולת קישוריות (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו)- צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום, לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעת ומינהלי ותתכן גם הגשת תלונה למשטרה.
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.

16. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
17. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם בתיק האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. יונתן ודניאל הם שני אחים, יונתן בן 15 ודניאל בן 17. השכן שלהם מעוניין להקים עמותה ומעוניין לרשום את שניהם כחברי עמותה אשר מצביעים באסיפה הכללית.

מה הדין?

- א. ניתן לרשום את דניאל כחבר אך לא את יונתן. דניאל רשאי להצביע באסיפה הכללית ככל חבר אחר.
- ב. ניתן לרשום את דניאל כחבר אך לא את יונתן. דניאל רשאי להצביע באסיפה הכללית, אך הצבעתו טעונה הסכמת האפוטרופוס שלו.
- ג. ניתן לרשום כחברים את דניאל ויונתן. שניהם רשאים להצביע באסיפה הכללית, אך הצבעתם טעונה הסכמת האפוטרופסים שלהם.
- ד. ניתן לרשום כחברים את דניאל ויונתן. שניהם רשאים להצביע באסיפה הכללית ככל חברי העמותה.

2. אימם של דן וחגי נפטרה בשיבה טובה והותירה צוואה שלפיה שני ילדיה יירשו אותה שווה בשווה. דן הוא בן מאומץ וחגי בן ביולוגי. לחגי יש חובות רבים, והוא מבקש להסתלק מעיזבון אימו לטובת אחיו. הוגשה לבית המשפט התנגדות להסתלקותו של חגי.

מה הדין?

- א. אין לחייב אדם לקבל ירושה. זכותו של חגי להסתלק מהעזבון לטובת דן, בנה המאומץ של המורשה. בית המשפט לא רשאי לבטל את ההסתלקות.
- ב. מאחר שדן הוא לא הבן הביולוגי של המורשה, לא ניתן להסתלק מהעזבון לטובתו.
- ג. אם יוכח כי לחגי לא הייתה אפשרות לפרוע את החובות ללא נכסי העזבון, בית המשפט רשאי לבטל את ההסתלקות.
- ד. לא ניתן להסתלק מהעזבון בשל עקרון כיבוד רצון המת. חגי יכול להעביר את הנכסים שירש במתנה לאחיו.

3. בנימין ביצע עבירה, הועמד לדין ונידון למאסר של 3 חודשים על תנאי. לימים ביצע עבירה נוספת (העבירה השנייה). בית המשפט גזר עליו עונש של 6 חודשי מאסר בפועל בגין העבירה השנייה, וכן הפעיל את המאסר על תנאי.

כמה חודשי מאסר ירצה בנימין?

- א. בנימין ירצה 6 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שהרשיעו בעבירה השנייה מטעמים שיירשמו כי ירצה את שני עונשי המאסר בזה אחר זה.
- ב. בנימין ירצה 9 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שהרשיעו בעבירה השנייה מטעמים שיירשמו ששתי התקופות או מקצתן תהיינה חופפות.
- ג. בנימין ירצה 6 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שגזר את המאסר על תנאי מטעמים שיירשמו כי ירצה את שני עונשי המאסר בזה אחר זה.
- ד. בנימין ירצה 9 חודשי מאסר, זולת אם ציווה בית המשפט שגזר את המאסר על תנאי מטעמים שיירשמו ששתי התקופות או מקצתן תהיינה חופפות.

4. עו"ד ליאורה מייצגת את יונה בתביעת לשון הרע שהגישה נגד יובל. יונה מבקשת מעו"ד ליאורה שתעיד לטובתה בדיון ההוכחות בתביעה.

מה הדין?

- א. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה בעניין טכני.
- ב. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה רק אם תתפטר מייצוגה.
- ג. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה רק אם קיבלה לכך את אישור בית המשפט.
- ד. עו"ד ליאורה תוכל להעיד לטובתה של יונה רק אם זומנה להעיד גם על ידי יובל.

5. יותם הורשע בבית משפט השלום בירושלים בעבירת ניסיון שוד, לאחר שלקח את בנו הקטין ובצוותא ניסו לשדוד סניף בנק.

באיזה מהמצבים הבאים בית המשפט אינו רשאי להתחשב בבואו לקבוע את מתחם העונש ההולם למעשה העבירה שביצע יותם?

- א. מאבטח הבנק נפצע בידו במהלך ניסיון השוד.
- ב. יותם ניצל את כוחו מול בנו כדי שיבצעו את העבירה בצוותא.
- ג. יותם, על אף כל מאמציו, אינו מצליח להתאושש מהחובות שנגרמו לו מהתמוטטות עסקיו בתקופת הקורונה.
- ד. לו היה מצליח יותם בביצוע העבירה, הנזק שהיה נגרם לבנק מוערך במיליוני שקלים.

6. אהובה היא אלמנה, ולה 3 בנות: חן, נטלי ושירלי. אהובה מתגוררת בדירה בבעלותה בגבעתיים, וכן ברשותה דירה בצפת. אהובה חתמה ביום 1.10.2023 על מסמך שבו כתבה: "לבתי היקרה חן, אני מאוד מעריכה את המאמצים שאת עושה לטפל בכל ענייני השוטפים לעת זקנה, לכן אני נותנת לך במתנה כבר כעת את דירתי שבצפת". ביום 1.11.2023 שמעה נטלי על המתנה שקיבלה חן והתמללה זעם וקנאה. היא התפרצה לדירתה של אהובה, הרתיחה שמן במחבת ושפכה אותו על אהובה. אהובה אושפזה שבועות רבים במצב קשה, אך התאוששה מן הפגיעה. נטלי הורשעה בניסיון לרצח של אהובה. אהובה כאבה מאוד את העונש הקשה אשר הוטל על נטלי, וכתבה ביום 1.5.2024 מכתב ל-3 בנותיה: "אני אוהבת את כולכן אותו הדבר וסולחת לכל אחת מכן שפגעה בי במהלך החיים. גם לנטלי שכמעט הרגה אותי. בבקשה תהיו טובות אחת לשנייה". כעבור שנה נפטרה אהובה.

מה הדין?

- א. 3 בנותיה של אהובה יחלקו את הדירה בצפת ואת הדירה בגבעתיים באופן שווה.
- ב. הדירה בצפת תגיע לידי חן, והדירה בגבעתיים תתחלק בין חן לבין שירלי באופן שווה.
- ג. הדירה בצפת תגיע לידי חן, והדירה בגבעתיים תגיע לידי שירלי בלבד.
- ד. הדירה בצפת תגיע לידי חן, והדירה בגבעתיים תתחלק בין חן, נטלי ושירלי באופן שווה.

7. בית משותף מורכב מ-4 מבנים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת. בעלי הזכויות קבעו בתקנון כי הגינה אשר נמצאת ליד כל כניסה תתוחזק רק בידי דיירי אותה כניסה ועל חשבונם.

מה הדין?

- א. הוראה כזו אינה חוקית. לפי הוראות חוק המקרקעין, ניתן להצמיד חלק מסוים של הרכוש המשותף לדירה, אך לא למבנה.
- ב. הוראה כזו אינה חוקית. יש צורך באישור כל בעלי הזכויות במקרקעין כדי להטיל על חלק מהם חובות שלא על פי חוק המקרקעין כדוגמת הוראה זו.
- ג. ניתן לקבוע סעיף זה רק באישור המפקח על הבתים המשותפים.
- ד. ההוראה חוקית, ובעלי הזכויות היו רשאים לקבוע אותה בתקנון.

8. משפחת כהן קבעה להיפגש עם משפחת לוי לפיקניק משותף. משפחת כהן יצאה מוקדם יותר לדרך, ולפיכך עצר מר כהן את רכבו שלא כדין בשול כביש בין-עירוני אחרי עיקול חד ימינה של הדרך, כדי להמתין להצטרפות משפחת לוי. גב' כהן יצאה מן הרכב ועמדה ליד דלת תא המטען בכוונה להוציא ממנו דבר מה. רכב שסטה מן הכביש פגע ברכב של משפחת כהן. גב' כהן האומללה נמחצה בין שני כלי הרכב ונגרמו לה נזקי גוף קשים. הן מר כהן הן נהג הרכב הפוגע היו מבוטחים כדין.

מה הדין?

- א. מאחר שהרכב של משפחת כהן היה במצב של חניה, רק נהג הרכב הפוגע וחברת הביטוח שלו יישאו בנזקי התאונה.
- ב. מאחר שהסיבה לתאונה היא סטיית הרכב הפוגע, אין קשר סיבתי משפטי בין חניית הרכב של משפחת כהן בשול הכביש לבין התאונה, ורק נהג הרכב הפוגע וחברת הביטוח שלו יישאו בנזקי התאונה.
- ג. שני הנהגים אחראים משפטית לתאונה, ולפיכך יישאו בנזקה בחלקים שווים.
- ד. שני הנהגים אחראים משפטית לתאונה, אך חלקו של נהג הרכב הפוגע רב יותר, ולפיכך הנשיאה בנזקים תהיה ביחס של שני שלישים לרכב הפוגע ושליש לרכב החונה.

9. בין חברה א' לחברה ב' קיים הסכם ולפיו במקרה של סכסוך ביניהן יופנה הסכסוך לבוררות. בין החברות התגלע סכסוך, ובהתאם להוראות ההסכם מונה בורר לדון בו. חברה א' הגישה בקשה לצרף את משה, בעל מניות בחברה ב', כצד לבוררות מכוח "הרמת מסך" ההתאגדות של חברה ב'.

מה הדין?

- א. די בקיום תנאי כלשהו מן התנאים הנקובים בדין להרמת מסך התאגדות כדי לצרף בעל מניות כצד להליך הבוררות.
- ב. לא ניתן לצרף להליך בוררות מי שאינו חתום בעצמו על הסכם הבוררות.
- ג. הרמת מסך כשלעצמה אינה טעם שבכוחו להביא לצירוף בעל מניות כצד לבוררות כשהוא אינו חתום בעצמו על הסכם הבוררות.
- ד. ניתן לצרף בעל מניה כצד להליך הבוררות רק אם התקיימו התנאים שבהם רשאי בית המשפט לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה.

10. דניאל הזמין דרך האינטרנט כורסה להרכבה עצמית מאתר "עשה זאת בעצמך" ישראלי. הכורסה סופקה לו באריות קרטון קומפקטית סגורה בתוך 7 ימים. כאשר פתח את האריזה, ובלי שהרכיב את הכורסה, גילה שהצבע שונה מעט ממה שהופיע בתמונה באתר. דניאל פנה לשירות הלקוחות וביקש לבטל את העסקה. נציגת שירות הלקוחות טענה שהצבע שונה מעט בגלל הבדלי תאורה, ולכן לא מדובר בטעות או בפגם המצדיק ביטול, ובכל מקרה הם לא מקבלים החזרות אחרי שהאריזה נפתחה.

מה הדין?

- א. דניאל אינו רשאי לבטל את העסקה משום שהמוצר עצמו אינו פגום והבדל מועט בצבע אינו פגם מהותי.
- ב. דניאל אינו רשאי לבטל את העסקה משום שפתח את האריזה.
- ג. דניאל רשאי לבטל את העסקה רק אם יוכיח כי הצבע שונה באופן מהותי מזה שפורסם באתר.
- ד. דניאל רשאי לבטל את העסקה כל עוד לא חלפו 14 יום ממועד קבלת הכורסה.

11. מר ציפורי מחזיק ב- 30% ממניות חברת "כפתור ופרח בע"מ" הנסחרת בבורסה בתל אביב ועוסקת בשיווק פרחים בחו"ל, ואילו שכנו, מר עפרוני, מחזיק ב- 60% ממניות החברה. החברה מבקשת להעסיק את אחיו של מר ציפורי כרואה חשבון בחברה.

מה הדין?

- א. לא נדרש אישור מיוחד.
- ב. נדרש אישור ועדת ביקורת ודירקטוריון.
- ג. נדרש אישור ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית, לרבות רוב מקרב בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי.
- ד. נדרש אישור ועדת ביקורת בלבד.

12. במהלך המלחמה נסע עו"ד פלוני לבתי מלון של מפונים להרצאות בחינם, מותנות בהרשמה מראש, בנושא זכויותיהם כמפונים.

בנסיבות המתוארות, איזה מן ההיגדים הבאים נכון?

- א. אסור לעורך דין לקיים הרצאות בחינם, שכן זו פרסומת אסורה.
- ב. מותר לעורך דין לקיים הרצאות בחינם, אך אסור להשתמש ברשימת הנרשמים לצורך גיוס לקוחות למשרד.
- ג. מותר לעורך דין לקיים הרצאות בחינם רק במשרדו, שכן אסור לעורך דין לפגוש לקוחות מחוץ למשרדו.
- ד. מותר לעורך דין לקיים הרצאות בחינם אם יציע לאחר מכן למפונים שנרשמו טיפול ראשוני בהתנדבות בעניינם ולאחר מכן ימשיך טיפול בתשלום בתיקים שהועברו אליו בעקבות ההרצאה.

13. עורך דין נטל על עצמו את ייצוגם של דיירים בפרויקט פינוי בינוי, ונוסף על כך הוא משמש גם מפקח על ביצוע הפרויקט מטעם הדיירים בהסכמתם, תוך שהוא מציין כי יש בידו ההכשרה הנדרשת לשמש מפקח.

מה הדין?

- א. עורך דין שמייצג דיירים בפרויקט לא יכול לספק להם גם שירות כמפקח באותו פרויקט.
- ב. לנוכח הסכמת הדיירים, אין מניעה שעורך הדין ייצג את הדיירים בפרויקט פינוי בינוי וגם ישמש מפקח מטעמם בפרויקט אם יש בידו ההכשרה הנדרשת לשמש גם מפקח.
- ג. עורך דין שמייצג דיירים בפרויקט לא יכול לספק להם גם שירות כמפקח באותו פרויקט, ואולם אם בשלב מסוים יפסיק לייצג את הדיירים בפרויקט אזי תוסר מניעתו לשמש מפקח באותו פרויקט.
- ד. אין מניעה שעורך הדין גם ייצג את הדיירים בפרויקט וגם ישמש מפקח מטעמם בפרויקט היות שמדובר בתחומי עיסוק שונים.

14. מירה היא בעלים של מגרש שרכשה בירושלים. מאז רכישת המגרש עלה שווי. ברצון מירה ליתן כמתנת חתונה את המגרש לבנה יגאל העומד להינשא לבחירת ליבו.

האם מירה ויגאל יחויבו בתשלומי מס שבח ומס רכישה?

- א. מירה תחויב במס שבח, ויגאל יהיה פטור ממס רכישה.
- ב. מירה תחויב במס שבח, ויגאל יחויב בשליש ממס הרכישה.
- ג. מירה תהיה פטורה ממס שבח, ויגאל יחויב בשליש מס רכישה.
- ד. מירה תהיה פטורה ממס שבח, ויגאל יחויב במלוא מס הרכישה.

15. חברת "הגן הקסום אירועים בע"מ" שכרה מיוסי מבנה לצורך הפעלת אולם אירועים. יום לאחר חתימת הסכם השכירות פרצה שריפה במקום והמבנה נשרף עד היסוד. החברה מסרבת לשלם דמי שכירות ליוסי ומסרבת לפנות את המקום.

איזו תביעה רשאי יוסי להגיש נגד החברה?

- א. תביעה לאכיפת ההסכם.
- ב. תביעה לפיצויים עקב הפרת ההסכם.
- ג. תביעה לפינוי המושכר.
- ד. יוסי אינו רשאי להגיש תביעה כלשהי נגד החברה, והחברה היא זו שרשאית להגיש תביעה לצו עשה להקמת המבנה מחדש נגד יוסי.

16. מיכאל גרוש ולו שני ילדים קטינים. השימוש באופנוע של מיכאל מבוטח בביטוח חובה בחברת הביטוח "המבטח". הואיל ומיכאל נהג בשכרות, שלל בית המשפט לתעבורה את רישיונו למשך שנתיים. במהלך תקופת השלילה, אף שמיכאל ידע שאסור לו לנהוג, המשיך מיכאל לנהוג באופנוע שלו כשהוא שיכור. במהלך נהיגתו באופנוע הוא הידרדר לתהום ונהרג בתאונה.

כלפי מי יש לילדיו של מיכאל עילת תביעה לפיצויים?

- א. הילדים אינם זכאים לתבוע פיצויים.
- ב. הילדים זכאים לתבוע פיצויים מחברת הביטוח "המבטח".
- ג. הילדים זכאים לתבוע פיצויים מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית").
- ד. הילדים זכאים לתבוע פיצויים מהפול – המאגר הישראלי לביטוחי רכב שמבטח בביטוח חובה שימוש באופנועים.

17. השימוש ברכבו של אוהד היה מבוטח בביטוח חובה בחברת הביטוח "המסתמך". אירעה תאונת דרכים שבה היה מעורב הרכב שבו נהג אוהד ומכונית נוספת שבה נהג אריאל. משטרת ישראל הגישה כתב אישום בגין תאונת הדרכים נגד אריאל, מן הטעם שהתאונה קרתה באשמתו של אריאל שלא שמר על מרווח ופגע בחלקו האחורי של הרכב שבו נהג אוהד. השימוש במכוניתו של אריאל היה מבוטח בביטוח חובה בחברת הביטוח "המפצה". אוהד נזכר לפתע, לאחר קרות התאונה, שרשות הרישוי שלחה לו כמה חודשים לפני התאונה רישיון נהיגה חדש, אך הוא שכח לשלם את האגרה לצורך חידוש רישיון הנהיגה שלו, כך שבמועד התאונה רישיון הנהיגה של אוהד לא היה בתוקף.

כלפי מי יש לאוהד עילת תביעה לפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בתאונה?

- א. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מהקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים ("קרנית").
- ב. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח "המסתמך".
- ג. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מאריאל ומחברת הביטוח "המפצה".
- ד. אוהד זכאי לתבוע פיצויים מחברת הביטוח "המסתמך" ומאריאל וחברת הביטוח "המפצה". שתי חברות הביטוח יחלקו בתשלום הפיצויים שווה בשווה.

18. רועי, צעיר בן 25 חסר ניסיון עסקי, ירש מסבו חנות תכשיטים בפריפריה. הוא נדרש בדחיפות לכסף לצורך סילוק חובות של אימו בשוק האפור. לפיכך פרסם מודעה למכירת החנות במחיר של 1,200,000 ש"ח. בתוך יומיים פנה אליו דורון, סוחר ותיק בתחום, והציע לרכוש את החנות במחיר של 1,100,000 ש"ח. רועי נועץ עם חברו אסף וזה היתרה בו: "אם לא תעביר להם כסף בדחיפות בקרוב תצטרך לשבת שבעה על אמה שלך". רועי, בלחץ הזמן, קיבל את ההצעה וחתם על החוזה. כעבור חודש, לאחר שאיום השוק האפור ירד מן הפרק, ביקש לבטל את החוזה.

מהי ההכרעה המשפטית הסבירה ביותר בנסיבות אלה, בהתאם לדין?

- א. לרועי יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון בשל כפייה ועושק.
- ב. לרועי יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון בשל עושק.
- ג. לרועי יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון בשל כפייה.
- ד. לרועי לא יתאפשר לבטל את החוזה מול דורון - לא בשל עילת הכפייה ולא בשל עילת העושק.

19. הניחו כי התקבל בכנסת חוק המאריך את תקופת ההתיישנות על תביעות מסוג מסוים.

מה הדין?

- א. תקופת ההתיישנות המוארכת תחול רק על תביעות שיוגשו החל מכניסתו של החוק המאריך לתוקף.
- ב. תקופת ההתיישנות המוארכת תחול על תביעות שביום כניסתו של החוק המאריך לתוקף טרם התיישנו לפי התקופה שהייתה קבועה לפני כניסת החוק המאריך לתוקף.
- ג. חזקה פרשנית ניתנת לסתירה היא שתקופת ההתיישנות המוארכת תחול על תביעות שביום כניסתו של החוק המאריך לתוקף טרם התיישנו לפי התקופה שהייתה קבועה לפני כניסת החוק המאריך לתוקף.
- ד. תקופת ההתיישנות המוארכת תחול על כל התביעות שביום כניסתו של החוק המאריך לתוקף טרם התיישנו לפי התקופה המוארכת שנקבעה בתיקון המאריך.

20. ביום בהיר, בכביש מישורי פתוח לרווחה, נכנס משה ברכבו במהירות גבוהה לתוך צומת מרומזר. באותה עת היה האור בכיוון נסיעתו אדום זה 6 שניות לפחות. נגרמה תאונת דרכים. לטענת משה, למרות כל האמור, הוא היה נעדר מודעות לכך שהאור ברמזור התחלף לאדום.

כיצד תוכל התביעה להוכיח קיומה של מחשבה פלילית?

- א. מאחר שלא ניתן לקרוא מחשבות תוכל התביעה להוכיח מחשבה פלילית רק באמצעות ראיה על אמירה של משה שממנה משתמע שהיה מודע לכך שהאור ברמזור אדום והיה מעוניין להספיק לעבור את הצומת.
- ב. אין כל חובה על התביעה להוכיח את המודעות של משה לאור האדום כחלק מהוכחת מחשבה פלילית.
- ג. חזקה שאדם מודע להתנהגותו הפיזית, לנסיבות שבהן התנהגות זאת מתבצעת ולתוצאות הטבעיות האפשריות של התנהגותו, ואם ההתנהגות מהווה רשלנות רבתי, חזקה שלכל הפחות משה פעל במטרה לגרום לתאונה.
- ד. חזקה שאדם מודע להתנהגותו הפיזית, לנסיבות שבהן התנהגות זאת מתבצעת ולתוצאות הטבעיות האפשריות של התנהגותו, ואם ההתנהגות מהווה רשלנות רבתי, חזקה שלכל הפחות משה פעל בקלות דעת.